Il rapporto obbligatorio

RAPPORTO OBBLIGATORIO

debitore ↔ creditore

Percorso

1 OBBLIGAZIONE

rapporto giuridico tra

debitore e creditore

debitore → prestazione

▼ **diritto**

2 DIRITTO DI CREDITO

serve la cooperazione

del debitore

difesa relativa

▼ **diverso**

3 DIRITTO REALE

potere diretto sulla cosa

difesa assoluta (tutti)

es. la proprietà

▼ **sono**

4 DEBITORE

chi deve eseguire

la prestazione

es. chi riceve un prestito

▼ **chi deve**

5 CREDITORE

chi può pretendere

la prestazione

es. chi ha prestato

▼ **e chi**

6 PRESTAZIONE

possibile

determinata o determinabile

lecita

▼ **attenzione:**

7 ERRORI COMUNI

debitore ≠ creditore

credito contro tutti (✗)

manca un requisito

▼ **naturale**

8 OBBLIGAZIONE NATURALE

dovere morale, non giuridico

niente giudice

se pagata: non si ripete

▼ **esempio:**

9 ESEMPIO

presto 50 € a un amico:

io sono il creditore,

lui il debitore

Connessioni chiave

→ Obbligazione (1) = debitore (4) e creditore (5) legati da una prestazione (6).

→ Il diritto di credito (2) vale solo contro il debitore; il reale (3) contro tutti.

→ L’obbligazione naturale (8) è un dovere morale: niente giudice.

Le fonti e i titoli di credito

FONTI E TITOLI

da dove nascono le obbligazioni

Percorso

1 CONTRATTO

accordo tra due o più parti

compravendita, locazione

mutuo

▼ **illecito**

2 FATTO ILLECITO

danno ingiusto a un altro

obbligo di risarcire

es. rompo una vetrina

▼ **altri atti**

3 ALTRI ATTI O FATTI

art. 1173 c.c.

previsti dall'ordinamento

indebito, arricchimento…

▼ **per errore**

4 PAGAMENTO INDEBITO

pagamento fatto per errore

chi riceve deve restituire

es. bonifico sbagliato

▼ **senza causa**

5 ARRICCHIMENTO

arricchirsi a danno di altri

senza giustificazione

→ *indennizzo*

▼ **affari altrui**

6 GESTIONE AFFARI ALTRUI

curare affari altrui

senza esserne incaricati

→ *rimborso delle spese*

▼ **attenzione:**

7 ERRORI COMUNI

solo il contratto (✗)

illecito = contratto (✗)

indebito: si tiene (✗)

▼ **titoli**

8 TITOLI DI CREDITO

documenti con un diritto

per esigerlo si presenta

assegno, cambiale

▼ **esempi:**

9 ESEMPI

compro un PC → contratto

rompo un vetro → illecito

bonifico errato → indebito

Connessioni chiave

→ Tre fonti: contratto (1), fatto illecito (2) e altri atti o fatti (3, 4, 5, 6).

→ L’errore più frequente (7) è pensare che nasca obbligazione solo dal contratto.

→ I titoli di credito (8) sono documenti: il diritto si esercita presentandoli.

SOGGETTI E OGGETTO

più debitori o creditori

Percorso

1 PARZIARIA

ognuno la sua parte

900 € ÷ 3 = 300 €

libera solo la sua parte

▼ **divisibile**

2 DIVISIBILE

si divide in parti

senza perdere valore

denaro, 100 kg di farina

▼ **due criteri**

3 DUE CRITERI

soggetti: parz. / solidale

oggetto: divisib. / indiv.

non vanno confusi

▼ **solidale**

4 SOLIDALE

ognuno l’intera prestazione

900 € a uno solo

se paga uno, liberi tutti

▼ **indiv.**

5 INDIVISIBILE

non si divide

giuridicamente

un cavallo, un’auto

▼ **regresso**

6 REGRESSO

chi ha pagato tutto

chiede agli altri

la loro parte

▼ **attenzione:**

7 ERRORI COMUNI

solidale = solo parte (✗)

denaro indivisibile (✗)

dimentico di dividere

▼ **regola**

8 REGOLA

parte = parziaria

tutto = solidale

regresso nella solidale

▼ **esempio:**

9 ESEMPIO

Marco e Luca devono 800 €

parziaria: 400 € a testa

solidale: 800 € a Marco

Connessioni chiave

→ Parziaria (1) e solidale (4): i soggetti. Divisibile (2) e no (5): l’oggetto.

→ Nella solidale chi paga tutto ha il regresso (6) verso gli altri.

→ Regola breve (8): parte = parziaria, tutto = solidale.

Semplice, cumulativa, specifica...

TIPI DI OBBLIGAZIONE

quante prestazioni, quali beni

Percorso

1 SEMPLICE

una sola prestazione

nessuna alternativa

es. consegnare un libro

▼ **cumulativa**

2 CUMULATIVA

tutte le prestazioni

tavolo E sedie

bisogna fare tutto

▼ **specifica**

3 SPECIFICA

beni non sostituibili

il quadro del nonno

se si perde: si estingue

▼ **facolt.**

4 FACOLTATIVA

una prestazione dovuta

il debitore può darne

un'altra al suo posto

▼ alternat.

5 ALTERNATIVA

una sola prestazione

PC O tablet

basta una

▼ generica

6 GENERICA

beni sostituibili

50 kg di grano

il genere non perisce

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

cumulativa ≠ alternativa

facoltativa ≠ alternativa

genere perisce (✗)

▼ capire

8 COME RICONOSCERLE

quante prestazioni?

tutte o una sola?

bene unico o sostituibile?

▼ **esempi:**

9 **ESEMPI**

tavolo e sedie: cumulativa

bici o 500 €: alternativa

grano: generica

Connessioni chiave

→ Una prestazione: semplice (1) o facoltativa (4). Più prestazioni: (2) o (5).

→ Specifica (3) e generica (6) riguardano i beni: unico o sostituibile.

→ Tutte = cumulativa, una sola = alternativa (8).

Obbligazioni pecuniarie e interessi

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

oggetto: una somma di denaro

Percorso

1 PECUNIARIA

oggetto: somma di denaro

si paga in euro

es. restituire 300 €

▼ **legale**

2 MONETA A CORSO LEGALE

accettata per legge

oggi: l’euro

estingue il debito

▼ **nominale**

3 NOMINALISMO

vale la somma scritta

anche se i prezzi salgono

1.000 € → 1.000 €

▼ **interessi**

4 INTERESSI

somma in più sul capitale

obbligazione accessoria

dipende dal debito

▼ formula

5 FORMULA

$I = C \times r \times t$

C capitale · r tasso %

t anni

▼ totale

6 TOTALE

capitale + interessi

2.000 € + 120 € = 2.120 €

da restituire

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

rivaluto con inflazione (✗)

dimentico gli interessi

non divido per 100

▼ in più

8 IN PIÙ

interessi corrispettivi

compensativi, moratori

anatocismo: condizioni

▼ **esempio:**

9 ESEMPIO

1.000 € · 4% · 3 anni

I = 1.000 × 4 × 3

= 120 €

Connessioni chiave

→ Il debito di denaro (1) si paga con moneta a corso legale (2), al nominale (3).

→ Gli interessi (4) sono accessori: si calcolano con la formula (5) e si sommano (6).

→ Errori tipici (7): rivalutare da soli il debito o dimenticare gli interessi.

Adempimento e inadempimento (in più)

ADEMPIMENTO

e inadempimento (in più)

Percorso

1 ADEMPIMENTO

esatta esecuzione

della prestazione

estingue l'obbligazione

▼ **diligenza**

2 DILIGENZA

del buon padre di famiglia

cura di una persona attenta

non basta fare qualcosa

▼ **luogo/tempo**

3 LUOGO E TEMPO

come stabilito

nel posto giusto

alla scadenza

▼ **inadempie**

4 INADEMPIMENTO

non esegue, o male,

o in ritardo

→ *risarcimento*

▼ **danno**

5 **DANNO EMERGENTE**

perdita effettivamente subita

es. spese per rimediare

500 € per noleggiare

▼ **lucro**

6 **LUCRO CESSANTE**

mancato guadagno

es. vendite perse

800 € non guadagnati

▼ **attenzione:**

7 **ERRORI COMUNI**

emergente ≠ cessante

risarcisce sempre (✗)

mora ≠ rifiuto

▼ **nessuno**

8 **NESSUN RISARCIMENTO**

impossibilità non

imputabile al debitore

art. 1218 c.c.

▼ due more

9 LE DUE MORE

debitore: ritardo imputabile

creditore: rifiuta senza

motivo la prestazione

Connessioni chiave

→ L’adempimento esatto (1) richiede diligenza (2), luogo e tempo giusti (3).

→ L’inadempimento (4) obbliga a risarcire: danno emergente (5) e lucro cessante (6).

→ Se l’impossibilità non è imputabile (8) il debitore non risarcisce.

Estinzione e garanzie (in più)

ESTINZIONE E GARANZIE

come finisce e come si protegge

Percorso

1 COMPENSAZIONE

due debiti reciproci

si annullano

300 − 200 = resta 100

▼ **confusione**

2 CONFUSIONE

debitore = creditore

stessa persona

es. erede del creditore

▼ **remissione**

3 REMISSIONE

il creditore rinuncia

libera il debitore

es. condono del debito

▼ **novazione**

4 NOVAZIONE

nuova obbligazione

sostituisce la vecchia

il debito cambia

▼ prescriz.

5 PRESCRIZIONE

diritto non esercitato

si estingue

di regola 10 anni

▼ patrimonio

6 RESP. PATRIMONIALE

risponde con tutti i beni

presenti e futuri

art. 2740 c.c.

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

pegno ≠ ipoteca

fideiussione reale (✗)

remissione ≠ novazione

▼ reali

8 GARANZIE REALI

pegno: bene mobile

ipoteca: immobile

gravano su un bene

▼ e anche

9 FIDEIUSSIONE

garanzia personale

un terzo si impegna

a pagare se non paga

Connessioni chiave

→ Oltre all’adempimento, il debito si estingue in vari modi (1-5).

→ Il debitore risponde con tutti i beni (6); per sicurezza servono garanzie (8, 9).

→ Pegno e ipoteca sono reali (8); la fideiussione è personale (9).

Panoramica

LE OBBLIGAZIONI

come sono collegati gli argomenti

Percorso

1 RAPPORTO OBBLIGATORIO

debitore · creditore

prestazione

obbligazione naturale

▼ poi

2 FONTI

contratto · illecito

altri atti o fatti

titoli di credito

▼ poi

3 SOGGETTI E OGGETTO

parziaria · solidale

divisibile · indivisibile

regresso

▼ poi

4 TIPI DI PRESTAZIONE

semplice · facoltativa

cumulativa · alternativa

specifica · generica

▼ poi

5 PECUNIARIE

somma di denaro

nominalismo

interessi (accessori)

▼ in più

6 IN PIÙ

adempimento · mora

risarcimento del danno

estinzione · garanzie

▼ attenzione:

7 ERRORE PIÙ FREQUENTE

confondere le coppie

parziaria/solidale…

cumulativa/alternativa

Da sapere per l’interrogazione

▼ in breve

8 COSA DEVI SAPERE (BASE)

obbligazione, fonti, titoli di credito

classificazioni e coppie di tipi

pecuniarie, nominalismo, interessi

Connessioni chiave

→ Dal rapporto (1) e dalle fonti (2) si passa alle classificazioni (3, 4).

→ Le pecuniarie (5) sono le più usate: nominalismo e interessi.

→ Il livello base è nell’ultimo riquadro; il resto (6) è in più.